

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 868/2533

พระสิงห์ สีสวโร (สิงห์ ทีเขียว

โจทก์

นายจู ทีเขียว

จำเลย

นายรวมพล เครื่องทองดี ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ล่วงเลยเวลาฎีกาแล้วจึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า จำเลยมิได้ตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่เพราะความผลั้ง
เพลอของทนายจำเลยที่จดจำวันผิดพลาด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมโปรดมีคำ
สั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินตาม น.ส.3 ก ทะเบียนเลขที่567 เล่ม 6 ข
หน้า17เลขที่28ตั้งอยู่ตำบลขามป้อมอำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี เป็นของ
โจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องให้เพิกถอนชื่อของจำเลยจาก น.ส.3 ก ฉบับดัง
กล่าวเป็นชื่อของโจทก์ ถ้าจำเลยไม่ยินยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 88)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 104)

คำสั่ง

จำเลยยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2533 และตามแบบพิมพ์ท้ายฎีกามีข้อความว่า "รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว"ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาในวันนั้นเอง ถือว่าจำเลยทราบคำสั่งศาลชั้นต้นในวันนั้น จำเลยเพื่อยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2533 พ้นกำหนดสิบวันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง คำร้องของจำเลยจึงมิชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

จำเลยยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2533 และตามแบบพิมพ์ท้ายฎีกามีข้อความว่า "รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว"ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาในวันนั้นเอง ถือว่าจำเลยทราบคำสั่งศาลชั้นต้นในวันนั้น จำเลยเพื่อยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2533 พ้นกำหนดสิบวันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง คำร้องของจำเลยจึงมิชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ